



COMUNE DI SQUILLACE

Provincia di Catanzaro

SETTORE AFFARI GENERALI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

R.G.N. 178 Data 29/03/2023 N. 35 settore area amministrativa	Affidamento del servizio di Adeguamento Sito Istituzionale e Sportello del Cittadino - per l'implementazione di servizi digitali del Comune di Squillace mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge 108/2021 finanziato con Fondi PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO MISURA 1.4.1. "Esperienza del Cittadino nei servizi digitali" COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU a favore della Ditta GASPARI - DETERMINA DI AFFIDAMENTO Codice CIG (SIMOG): 9728262FC0 CUP: C81F22001460006
---	--

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09/09/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e relativi allegati;

Richiamato l'avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO MISURA 1.4.1. "Esperienza del Cittadino nei Servizi Digitali" COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU);

Richiamato l'allegato 2 dell'avviso citato che definisce il perimetro degli interventi relativi alla Misura 1.4.1. "Esperienza del Cittadino nei servizi digitali" - che indica come la progettazione e lo sviluppo sia posto in essere in conformità al modello standard per i siti dei Comuni realizzato dal Dipartimento della Trasformazione Digitale e l'Agenzia per l'Italia Digitale;

Posto che il progetto candidato dall'ente è risultato aggiudicatario del relativo contributo, assegnato con decreto n. 24 - 1/2022, per una somma pari a euro 79.922 e che trattasi di intervento finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.2.2021 di approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza - PNRR;

Posto che, in attuazione delle disposizioni relative al conseguimento dei target e delle milestones, il servizio in oggetto contribuisce al conseguimento dei seguenti target europei previsti dalla Misura:

Per Misura 1.4.1 - "Esperienza del Cittadino nei servizi digitali"

- M1C1-140, da conseguirsi entro marzo 2024: Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali T1 - Amministrazioni che aderiscono a un modello e un sistema progettuale comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire (40%);
- M1C1-148, da conseguirsi entro giugno 2026: Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali T2 - Amministrazioni che aderiscono a un modello e un sistema progettuale comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire (80%).

Posto che, il servizio in oggetto non è stato finanziato da altri fondi pubblici, nazionali, regionali o europei e

rispetta il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione Europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

Posto che il servizio in questione, il cui ammontare è stato stimato per euro 29.650,00 (è stato inserito nel Programma biennale acquisizione di beni e servizi di cui all'art. 21 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

Posto quindi che la suddetta prestazione di servizio è finanziata interamente con fondi PNRR ;

Tenuto conto che:

- è possibile procedere ad affidamento diretto per servizi e forniture fino all'importo di € 139.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.a) del D.L.76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120 e modificato dall'art.52 del D.L.77/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 31 maggio 2021 e convertito in Legge n.108/2021,;
- ai sensi del secondo periodo del comma 2, dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, in caso di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016 "la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
- pertanto con la presente determinazione a contrarre l'appalto in trattazione è altresì contestualmente affidato;

Visto che il preventivo presentato in data 22/03/2023 tramite Mepa/portale telematico dalla Ditta "GASPARI" che si richiama e fa parte integrante del presente atto;

Ritenuto, con riferimento all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 recante "*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC*", di non dare applicazione ai commi 2 e 3bis relativi al vincolo di riservare, per l'esecuzione del contratto e per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, una quota di assunzione pari ad almeno il 30% all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile, in quanto l'impresa ha già in organico tutte le figure utili a portare a termine l'appalto e di applicare solo in parte le prescrizioni contenute nel comma 4 (dichiarazione di aver assolto al momento della presentazione del preventivo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999) in quanto trattasi di appalto di prestazione di servizio - di modesto importo - da non aggiudicare mediante procedure di gara bensì tramite affidamento diretto;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento in oggetto in maniera autonoma rientrando nell'elenco dei soggetti che possono espletare autonomamente le procedure di affidamento ai sensi dell'art. 52 del D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021;

Precisato, che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo e che il contratto di affidamento dell'appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale (oppure) scrittura privata autenticata/non autenticata;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura di beni o prestazioni di servizio in oggetto alla ditta "GASPARI" per l'importo pari a 29.650,00 euro oltre iva e di procedere alla stipula del contratto;

Dato che occorre impegnare la spesa pari ad 29.650,00 (Iva esclusa) nel capitolo n. 2014 imp. n. 108 del bilancio corrente in corso di formazione;

Dato atto che per il presente appalto sono stato attribuiti i seguenti codici: CIG 9728262FC0 e CUP C81F22001460006

Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficace ed esecutiva ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il RUP è Riccelli Giuseppina e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

Ritenuto di dare atto che, in caso di inerzia del RUP, il soggetto titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2 comma 9bis Legge n. 241/1990 e art. 50 Legge n. 108/2021, è Giuseppina Riccelli Responsabile dell'area Amministrativa

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visti

- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020
- il D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;
- **DETERMINA**

1. di approvare le parti in premessa del presente provvedimento;

• di affidare il servizio digitali del Comune di Squillace mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge 108/2021 finanziato con MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE") MISURA 1.4.1. "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI DIGITALI" COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 per i motivi indicati in premessa, alla ditta Grafiche E. Gaspari Srl Via M. Minghetti 18 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (Bologna), PIVA/CF: 00089070403

2. che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo inviata;

3. impegnare la spesa pari ad 29.650,00 (Iva esclusa) nel capitolo n. 2014 imp. n. 108 del bilancio corrente in corso di formazione;

4. con riferimento all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 recante "*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC*", di dare applicazione ai commi 2 (obbligo di presentazione del Rapporto sulla situazione del Personale per ditte con più di 50 dipendenti) e 3bis (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto certificazione ex art. 17 Legge n. 68/2022) e di applicare in parte le prescrizioni contenute nel comma 4 (dichiarazione di assolto al momento della presentazione del preventivo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999) in quanto trattasi di appalto prestazioni di servizio di modesto importo - da non aggiudicare mediante procedure di gara bensì tramite affidamento diretto.

5. con riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 49 della Legge n. 108/2021,

di consentire il subappalto *qualora ricorrano particolari presupposti-ragioni e per specifiche caratteristiche dell'appalto*;

6. di dare atto che la suddetta fornitura di beni o prestazioni di servizio sono finanziati interamente con fondi PNRR;
7. che per l'appalto di cui in oggetto, il codice CIG 9728262FC0 e codice CUP C81F22001460006
8. il corrispettivo contrattuale per il servizio è pari ad € 29.650,00 soggetto all'applicazione dell'I.V.A (pari al 22%) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.
9. che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento di tutti i necessari adempimenti;
10. che il Responsabile del procedimento nella persona di Giuseppina Riccelli dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario. Il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi dell'art. 2 comma 9bis Legge n. 241/1990 e art. 50 Legge n. 108/2021, è Giuseppina Riccelli Responsabile dell'Area Amministrativa.
11. di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo;
12. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune SQUILLACE nella sezione "*Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi*" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e sul portale telematico del Comune di Squillace.
13. di provvedere all'invio delle informazioni relative al presente appalto all'Anac secondo la normativa vigente.
14. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Calabria- Sez Catanzaro ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Il Dirigente/Responsabile del Servizio

.....
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005 e smi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si appone visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ricorrendo l'ipotesi di cui agli artt. 151, comma 4 e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

Luogo e data, li/...../.....

Il Responsabile del Servizio finanziario

.....
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005 e smi

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si appone visto di regolarità tecnico-amministrativa, attestante la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa del presente atto, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Luogo e data, li/...../.....

Il Responsabile del Servizio

.....
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005 e smi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Un avviso relativo all'adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell'apposita sezione di "*Amministrazione trasparente – Bandi gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi*" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Luogo e data, li/...../.....

Il Funzionario responsabile

